

Avv. Micaela Pisacane, Lungotevere dei Mellini 44 – 00193 Roma

Tel. 0690274262

Indirizzo PEC micaelapisacane@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

G.I. DOTT.SSA SCIRPO - R.G. n. 49457/2022

NOTE DI REPLICA

PER

La Sig.ra Cinzia Pampaloni

CONTRO

Sig. Ottaviani Alessio

PREMESSO CHE

Con le presenti note si assolve all'onere posto dall'Il.mo Tribunale a carico della parte e si impugna e contesta tutto quanto ex adverso reso, richiesto e dedotto anche nella comparsa conclusionale in quanto non fondato in fatto ed in diritto e si insiste per l'accoglimento delle domande spiegate dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia da intendersi qui di seguito trascritte e riprodotte stante il loro fondamento. Si è costretti anche in questa sede a replicare alle avverse deduzioni anche purtroppo con ripetizioni rispetto a quanto già si è rappresentato. Si procederà punto per punto in relazione agli aspetti più importanti.

- Innanzitutto controparte nel riassumere quanto richiesto dalla Sig.ra Pampaloni “interpreta” in modo del tutto errato e dando una lettura favorevole all'Ottaviani Alessio le dichiarazioni della stessa. In particolare in nessuno scritto l'attrice dichiara che il Sig. Sergio Pampaloni (o lei stessa) hanno svolto operazioni sul patrimonio “finalizzate a sottrarlo alla garanzia della moglie”.



In realtà la Pampaloni ed il padre intendevano tutelare il patrimonio in senso lato non con l'intento di eludere o danneggiare la Sig.ra Santececchi, ma anzi volevano tutelare il patrimonio (dunque anche la Santececchi stessa) perché la madre era facilmente "manovrabile e circuibile", tanto che venne chiesto durante la causa di divorzio di espletare perizia psichiatrica sulla stessa. I parenti si approfittavano della sua condizione; la Santececchi era totalmente isolata dai parenti e le veniva inibito e impedito di incontrare chiunque, compreso il marito e la figlia con i nipoti, tanto che venivano sporte denunce dal marito (cfr doc in atti). Addirittura la sorella della Santececchi aveva fatto firmare alla stessa un testamento in loro favore e delle polizze, oltre a delle promesse di pagamento (cfr doc in atti); l'accompagnavano in banca per prelevare soldi e farseli dare, erano testimoni contro Sergio Pampaloni in una denuncia nella quale quest'ultimo avrebbe aggredito la moglie: tale denuncia era falsa tanto che la stessa venne archiviata (anche Alessio fece dichiarazioni in favore del nonno contro i fatti falsamente narrati a suo carico). Oggi i parenti della nonna sono divenuti suoi amici.

Infatti lo stesso Alessio, dopo aver richiesto per la nonna nel 2016 la nomina di un'amministrazione di sostegno (che doveva essere la madre), cambia direzione, sostiene che la nonna sia totalmente capace e improvvisamente "si ritrova" a gestire il patrimonio della nonna (come la stessa CTU Braccini evidenzia – nella versione integrale depositata dalla Pampaloni nella famosa pag. 29 sulle cui argomentazioni ci si riporta a quelle svolte a pag. 15-16 comp. Concl.), ad avere intestate polizze e testamento a dicembre 2018. La nonna dichiara innanzi a testimoni che ha compiuto tali operazioni perché Alessio le aveva detto che l'avrebbe portata con lui a Milano a vivere mentre Federico e la figlia Cinzia le volevano fare del male. Mai la nonna è andata a vivere con lui a Milano. Il tutto si commenta da solo.

- Ancora non è vero che la Sig.ra Pampaloni dichiarava che **apriva con i soldi del padre i libretti dei figli!?!? La domanda di oggi si basa proprio sul fatto che i soldi vengono dai conti personali della Sig.ra Pampaloni!! Stupisce veramente tale eccezione su cui null'altro deve aggiungersi.**



- Circa il passaggio delle case ai nipoti da parte del nonno, si evidenzia che la stessa richiesta al Giudice tutelare era stata fatta in quanto la Santececchi aveva richiesto il sequestro conservativo: tanto vero che il Giudicante della separazione (Rg. 70585/2000) condannava Sergio Pampaloni evidenziando *“un comportamento complessivo del Pampaloni diretto ad estromettere il coniuge dalla vita familiare e dal godimento di beni comuni.....a ciò si aggiunga l’atto di disposizione patrimoniale immobiliare a titolo gratuito compiuto dal Pampaloni in prossimità dell’udienza Presidenziale”*. Lo stesso è riconosciuto nella sentenza Marcello Rg. 23118/2001 in cui si legge *“il marito, appena cinque giorni prima della data fissata per l’udienza presidenziale, con atto notarile del 13.1.2001, aveva donato ai propri nipoti, figli della figlia Cinzia, riservandosene l’usufrutto, la nuda proprietà dell’appartamento sito in Roma, Piazza Giureconsulti.....che i beni comuni ai due coniugi erano costituiti da una villa bifamiliare su due livelli nel complesso residenziale “Pian di Spille” in Marina Velca (Tarquinia)- di cui il convenuto con il già menzionato atto notarile del 13.1.2001, aveva donato ai nipoti la sua quota di piena proprietà (pari al 50% pro indiviso)..”*. Per cui spiegata la situazione al Giudice tutelare veniva rilasciata l’autorizzazione *“per motivi di urgenza”*...non si tratta dunque di una volontà volta a estromettere la figlia; tanto vero che nel testamento del Sig. Sergio Pampaloni non sono menzionati i nipoti ed invece si dice che la figlia e la moglie devono avere la quota di legittima.

- In relazione al Sig. Ottaviani Franco e alle somme di cui questi si è appropriato indebitamente, si rappresenta che ci sono 5 sentenze che hanno accertato tale comportamento illecito come già richiamato e spiegato nei precedenti scritti cui ci si riporta per non tediare il Giudicante. Null’altro serve sul punto.

- Circa la domanda cautelare oggi non ha senso parlarne in quanto sulla stessa il Giudicante ha già deciso, anche se poi i fondati timori della Pampaloni si sono realizzati se si vede cosa è successo a Marina Velka, oggetto di denuncia-autodenuncia dall’Ottaviani Alessio, con lavori a seguito



dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di detta denuncia, "lavori" fatti dallo stesso Ottaviani Alessio che di fatto hanno reso l'immobile incommerciabile e prodotto danni enormi.

Circa la citazione si è proceduto alla rinnovazione come ordinato dal Giudicante, dunque, anche tale eccezione è superata e sul problema della incompetenza del Giudice ci si riporta a quanto già spiegato, anche per i soldi esteri, con richiesta di conferma del Giudicante adito. Evidentemente controparte sul punto ancora cerca di porre in confusione il Giudicante, poiché la presente domanda nulla ha a che vedere con lesione di legittima come più volte spiegato.

- Circa l'eccezione che controparte continua a sollevare sulla identità delle domande oggi spiegate rispetto a precedenti giudizi rg. 9784/2017 e rg. 186898/2021, nuovamente siamo costretti a ribadire quanto segue.

Niente di meno vero.

Ciò che deve essere chiaro è che i giudizi richiamati da controparte sono diversi da quello che ci occupa, vedono soggetti, domande, petitum e causa petendi assolutamente differenti: LE DOMANDE OGGI AVANZATE SONO NUOVE, MAI MOSSE ED ESAMINATE IN ALCUN GIUDIZIO, E SONO VOLTE PROPRIO ALLA RICHIESTA DI RIPETIZIONE DI INDEBITO DELLE SOMME DI DENARO CHE LA MADRE HA TRASFERITO AI FIGLI, E A FAR VALERE GLI ACCORDI FIDUCIARI INTERVENUTI TRA LA SIG.RA PAMPALONI DA UN LATO E I SIG.RI FEDERICO E ALESSIO OTTAVIANI DALL'ALTRO.

I soggetti interessanti il presente giudizio sono dunque madre e figlio, diversamente i soggetti parte dei precedenti giudizi richiamati da controparte sono totalmente diversi, come lo sono il petitum e la causa petendi. Infatti nel giudizio recante rg. 9784/2017 e rg. 186898/2021 le parti erano la Banca Popolare di Sondrio e Franco Ottaviani da un lato e i due figli MAGGIORENNI dall'altro; la Sig.ra Pampaloni era in giudizio non come parte, ma come PROCURATRICE dei figli maggiorenni (siamo nel 2012) riguardo le voci che ci occupano. (La Pampaloni spiegava domande diverse per il residuo contro il marito, tanto che in Cassazione è presente sia la Sig.ra Pampaloni che



il figlio Federico). Non come tutrice, dunque, di Alessio e Federico posto che erano entrambi maggiorenni - per recuperare le somme che indebitamente erano state sottratte dal padre dai libretti dei figli. **Nulla a che vedere con la domanda di ripetizione di indebito che oggi si avanza tra madre e figlio, IL PETITUM E LA CAUSA PETENDI SI IDENTIFICANO QUI CON LE SOMME POGGIATE SUI CONTI DEI FIGLI E QUINDI LA DOMANDA DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO NON TROVA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE CAUSALE.** Quale sarebbe la ragione giustificativa di tale passaggio? Si tratterebbe di un passaggio di soldi privo di giustificazione, pertanto nullo, e non si tratta di una donazione, ne mancano tutti i presupposti e le forme come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza quando si tratta di somme di non modico valore. **Tanto che Alessio nello scritto depositato scrive “Mia madre rinunci a qualsiasi pretesa sui soldi scudati e rimpatriati e di qualunque altra cifra nei confronti dei figli” e ancora “Non sarà mai richiesta restituzione dei soldi portati all'estero da parte di mia madre né di altri importi ad Alessio e Federico...”** (cfr. Allegato 1 comp concl doc in atti, che per comodità si riallegano). Pertanto i soldi versati dalla Pampaloni sui libretti, come già ampiamente dimostrato anche dalla Banca Popolare di Sondrio che ha depositato nel procedimento le distinte di versamento a firma della Sig.ra Pampaloni (cfr. Allegato 2 comp. Concl.) che rappresentano denari prestati e depositati autonomamente dalla madre, venuti dai conti personali della Pampaloni. Pertanto a nulla valga la dicitura del nonno rispetto ai soldi di cui si fa questione nel presente giudizio per i quali si avanza domanda di ripetizione di indebito. La verità di quanto si va asserendo va ricercata nelle distinte di versamento (cfr. All. 6 atto di citazione) effettuate direttamente dalla Pampaloni in suo possesso e confermate e depositate dalla stessa banca di Sondrio per un importo totale di euro 195.000,00; si consideri che ad Alessio sono state riconosciute euro 107.000,00. Questi soldi vanno restituiti alla Pampaloni e non trovano giustificazione causale alcuna per il loro trasferimento, lo si ripete non è neanche una donazione né tanto meno un trasferimento a titolo gratuito.



Sul punto ci si riporta a quanto già spiegato.

Infine si sottolinea che la sentenza **scaturente dal Giudizio recante Rg. 9784/2017 non è passata in giudicato essendo stato presentato ricorso per Cassazione, come Alessio “ben dovrebbe” sapere!!!**

Pertanto del tutto pretestuosa e defatigante ed infondata è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto la Pampaloni in mala fede avrebbe presentato la domanda per eludere ben due giudicati!!!

-Circa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto questa difesa avrebbe “modificato la domanda”, si resta stupita e non può che dirsi che è infondata e meramente defatigatoria.

La Sig.ra Pampaloni non ha modificato alcuna domanda, né i presupposti e il titolo su cui si basa, è stato solo ulteriormente specificata la domanda e ciò è pienamente ammissibile dalla giurisprudenza.

Infatti la modifica della **causa petendi** (la ragione giustificativa della domanda) è ammessa nel processo civile -anche entro i termini delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. - a condizione che rimanga invariata la **medesima vicenda sostanziale, non si comprometta il diritto di difesa della**

controparte e non si allunghino i tempi processuali, configurando una mera "emendatio" e non

una "mutatio libelli" (domanda nuova e radicalmente diversa): ci deve essere connessione con la

situazione originaria con divieto del cambio totale del titolo o dei fatti costitutivi! Si consideri che la

Cassazione più di una volta (si veda per tutte Cass., Sez. III, Ord., 16 febbraio 2021, n. 4031) ha

statuito che *“La modificazione della domanda ammessa può riguardare anche uno o entrambi gli*

elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi) sempre che la domanda

così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò

solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi

processuali.” Nel caso di specie infatti i giudici di legittimità hanno considerato che la domanda nuova

introdotta nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 dovesse ritenersi ammissibile perché connessa rispetto

all'originaria richiesta di risarcimento danni per la trasmissione del contagio a seguito di trasfusione.



Diversamente, ricorda la Corte, assumendo un'interpretazione restrittiva dell'art. 183 c.p.c., comma 6, si giungerebbe a costringere la parte danneggiata a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro giudizio, ponendosi così in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale. Per tali motivi il ricorso veniva accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello in diversa composizione per un nuovo esame”.

Non si comprende dunque come si possa parlare di nullità e/o modifica nel caso di specie in cui ci troviamo di fronte ad una rinnovazione dell'atto di citazione.

- Circa l'azione ex art. 2043 c.c. si sottolinea si consideri che la madre ha avuto la sola colpa di volere bene ad un figlio e di non tutelarsi da lui! Nessuna azione ha fatto a sua tutela. Questo modo di Alessio che all'inizio è amorevole con la madre poi “improvvisamente si gira contro di lei” e le dice “ora non ti spetta nulla” passati i 10 anni e così inizia la guerra, come già detto nelle memorie 183 n.1, è lo stesso che ha operato nei confronti della nonna.

A riprova di quanto si va asserendo, si consideri che la Sig.ra Santececchi alla morte del Sig. Sergio Pampaloni non pose in essere nessuna azione a tutela della sua legittima: ciò le venne suggerito da Alessio Ottaviani, dunque né la Sig.ra Cinzia Pampaloni, né la madre fidandosi di affetti stretti (Alessio) fecero nulla per tutelarsi a fronte del testamento del Sig. Sergio Pampaloni che fu pubblicato. La nonna acconsentì, con benestare della figlia, a non chiedere alcunché ma con l'intesa che il 50% della villa di Marina Velka rimanesse intestato a lei (con la morte del marito le sarebbe spettato invece il 75%), e che questa villa non sarebbe mai stata venduta (scritti della Sig.ra Santececchi). Al riguardo, come già depositato nelle note 183 n.1 c.p.c., la nonna di proprio pugno scrive il 7.8.2013 *“sono stata offesa da Alessio in istrada dove la gente che passava se ne meravigliava delle brutte parole che mi diceva....”* ; sempre 7.8.2013 scriveva *“Forse Alessio non sa che i soldi di abbellimento di questa casa sono i soldi dei 3 miliardi che erano sul conto mio e del nonno, che io non ho avuto neppure una lira.....girando le case a nome dei ragazzi non poteva farlo*



poiché serviva anche la mia firma e io zitta...ora avrei avuto 75/00 di M.W. e la metà che è a mio nome. Non hanno capito nulla del bene che gli ho voluto.....mi aspettava la legittima e io zitta..”.

Sul comportamento di Alessio nei confronti della madre e anche nei confronti della nonna si sono indicati testimoni e si insiste per la remissione della causa sul ruolo a tale fine, essendo anche alcuni fatti avvenuti dopo l’inizio della causa.

- Sul principio di prova offerto per tutto quanto si va asserendo, che giustifica anche la richiesta delle prove spiegate su cui si insiste, ci si riporta alla comparsa conclusionale e si indicano per comodità i principi di prova cui si fa riferimento come ben spiegato nella comparsa conclusionale (si cfr. anche

All.1 a tale comparsa):

- Innanzitutto si deve dare la giusta valenza agli scritti depositati in giudizio in cui Alessio stesso riconosce l’esistenza dell’accordo (cfr. all.13 atto di citazione);
- Stesso contenuto del suddetto viene riportato in altro scritto che ha anche data certa posto che è stato inviato via WhatsApp da Alessio stesso al fratello Federico in data 23/12/2017. Il numero 3486266773 è il numero di Alessio ancora oggi;
- missiva dell’Avv. Scelsa c’è altra ammissione e altro principio di prova (cfr. allegato 11 alla citazione);
- Consulenza del Geometra Burelli ch conferma di essere stato presente all’accordo (cfr. All. 3 comp. Concl.;
- mail scambiate tra Alessio e Federico Ottaviani in cui in oggetto si legge chiaramente “Accordo Alessio, Cinzia e Federico” (cfr. All. 4 comp. Concl.) chee sono state depositate da Alessio alla ADS Avv. Borromeo.

Pertanto, si richiede ammissione delle prove richieste dalla Pampaloni e si insiste in proposito per la remissione della causa sul ruolo e al riguardo si richiamano le sentenze già riportate nei precedenti scritti difensivi.



Ancora non risponde al vero quanto scritto da controparte a pagina 9 punto 3 della comparsa conclusionale in particolare “*nè si comprende quale siano le ragioni di “ordine pubblico” che comporterebbero l’invalidità della detta Convenzione stipulata da un notaio di Lugano e autorizzata con un provvedimento del G.T. del Tribunale di Roma”*. **Tale affermazione non risponde al vero come facilmente verificabile dalla stessa Convenzione di Lugano in atti, da nessuna parte c’è l’autorizzazione indicata ex adverso, dicesse controparte dove si trova e da quale giudice è stata rilasciata non essendone la Pampaloni a conoscenza!!!** (cfr. All. 8 all’atto di citazione). Tale affermazione non veritiera è grave e ne lasciano le valutazioni al Giudicante.

Sempre circa i soldi esteri e la loro provenienza lo stesso Franco Ottaviani dichiara a chiare lettere di non avere conti all’estero; infatti nella Memoria di replica n. 2 rg. 49913/2028 del 23.2.2023 scrive proprio “*Rileggendo i verbali di udienza l’Ottaviani non ha mai dichiarato di avere conti personali a Lugano e San Marino(specie a quest’ultimo dove non è mai stato titolare di nulla)*”. Alessio invece aveva soldi a San Marino e a Lugano.

Del resto come faceva Franco Ottaviani ad avere conti e soldi all’estero visto che ha sempre dichiarato di prendere al massimo euro 2000 al mese, di essere di umile famiglia e di non avere mai avuto soldi all’estero? Dunque qual’ è la provenienza di tali soldi? La Pampaloni fornisce la prova che quei denari sono i suoi anche attraverso la produzione del verbale della Guardia di Finanza: dov’è la prova che i soldi sono del padre e glieli ha dati lui?? IL PADRE STESSO LO NEGA!

Nel verbale della Guardia di Finanza si legge che i soldi sono di Pampaloni Sergio e che questi li ha passati alla figlia, ad entrambi infatti sono stati elevati verbali, non a Franco Ottaviani! Ancora, nelle osservazioni sul divorzio del loro CTP Biscuso a pagina 3 si legge: “*Si ricostruisce la provenienza dei fondi esteri attribuibili alla Pampaloni derivanti in origine da somme del padre Pampaloni Sergio*



(temporaneamente affidate in via fiduciaria ad Ottaviani Franco per poi finire sui conti esteri della Pampaloni)''

Inoltre controparte si dilunga nei suoi scritti ad indicare una serie di istituti giuridici che questa difesa non ha proprio invocato, pertanto è del tutto inutile replicare. Per il resto ci si riporta a tutto quanto scritto e dedotto nei precedenti scritti difensivi da intendersi qui trascritti e riprodotti anche riguardo alla ammissibilità della prova testimoniale nel caso di specie richiamando anche tutta la giurisprudenza indicata.

Circa l'autenticità degli scritti imputati dalla Pampaloni ad Alessio Ottaviani, se ne trova negli scritti di controparte la conferma, posto che Alessio non ha richiesto la perizia calligrafica per disconoscerne l'autenticità. A nulla valga dire che gli scritti non sono i suoi, è notorio che per disconoscerne la paternità è necessario richiedere una perizia calligrafica che nella specie non è stata richiesta da controparte: dunque a contrario è riconosciuta la paternità.

Sì, la perizia calligrafica è richiesta da chi disconosce un documento (ad es., una firma) per contestarne l'autenticità.

In relazione alla lettera che deposita controparte dell'Avv. Mezzabarba, stupisce che ancora ci siano argomentazioni al riguardo. Infatti la Pampaloni produce lettera di Mezzabarba (cfr. allegato n. 16 memorie 183 n.1) con la quale lo stesso, in nome e per conto del Sig. Sergio Pampaloni, richiede all'Ottaviani Franco somme di cui si è indebitamente appropriato del fondo patrimoniale e dei titoli passati alla figlia. Oggi l'Avv. Mezzabarba in nome e per conto della Sig.ra Pampaloni ha avanzato giudizio contro Ottaviani Franco innanzi la Cassazione (proprio perché evidentemente il padre li aveva passati alla figlia e quest'ultima all'Ottaviani) proprio per recupero di tali somme.



Sulla prescrizione nella specie non ha alcuna valenza quanto richiamato da controparte che richiama nuovamente istituti non presenti e avanzati da questa difesa. Rispetto alle domande spiegate negli scritti nessuna prescrizione è maturata.

Circa le spese richieste in riconvenzionale ci si oppone e ci si riporta a tutto quanto spiegato nei precedenti scritti difensivi e in particolare sulla comparsa conclusionale e chiede nuovamente che la domanda avanzata in via riconvenzionale sia respinta.

Da ultimo ci si permette di evidenziare che i procedimenti penali a carico del Sig. Alessio non sono tutti archiviati come si evince da 335 ultimo da cui risultano 4 procedimenti in essere:

Procura Roma n.Proc. pen.

- 106929/2024;

-36600/2022;

-51448/2024;

-6264/2025

Procura Milano: Proc. 14149/2025 reg. noti PM Celle Francesca

Tanto premesso ci si riporta alle conclusioni spiegate nell'atto di citazione in rinnovazione da intendersi qui trascritte e riprodotte di cui si insiste nell'accoglimento e si chiede al Giudicante di rimettere la causa sul ruolo ed ammettere le prove tutte come richieste nelle note 183 n.2 da intendersi qui di seguito trascritte e riprodotte.

Con ogni più ampia riserva.

Roma lì 12/1/2026

Avv. Micaela Pisacane

.....

